



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°19-2026

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que se ha deducido recurso de apelación en contra de la resolución del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de diez de junio de dos mil veinticinco, escrita a fojas 123 y siguientes, que lo declaró incompetente para conocer de la reclamación de fojas 2 y siguientes, deducida al amparo del artículo 10 N°2 de la Ley N°18.593 contra la elección de los miembros del Consejo de Administración del Sector Antiguo del Mercado Vega Central, de la comuna de Recoleta, efectuada el veintidós de mayo de dos mil veinticinco; recurso concedido por sentencia de este Tribunal de dos de diciembre de dos mil veinticinco, dictada en la causa Rol N°1.846-2025;

2°) Que la resolución apelada se funda, por una parte, en que el Consejo de Administración "carece de un fin social" y en que una comunidad de copropietarios "no es un grupo intermedio que tienda a la satisfacción de problemáticas sociales de una comunidad"; y, por otra, en que la elección "se rige por una normativa especial pues, como señala la cláusula sexta de su Reglamento de Copropiedad, este se regula por la Ley N°6.071, actualmente reemplazada por la Ley N°21.442 de 2022 sobre Copropiedad Inmobiliaria", cuyos artículos 44 a 47 contemplan la competencia de los Juzgados de Policía Local, de un juez árbitro y de la Municipalidad a través del mecanismo de la mediación;

3°) Que el artículo 10 de la Ley N°18.593 distingue dos atribuciones diversas. Su número 1 encomienda a los tribunales electorales regionales calificar las elecciones de carácter gremial y las de los grupos intermedios "que tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil". Su número 2, en cambio, les encomienda "conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios", sin exigir vinculación funcional alguna ni la concurrencia de un fin social. La reclamación de autos se dedujo al amparo de este número 2, de manera que la exigencia de un "fin social", sobre la que se construye el primer fundamento de la resolución apelada, no forma





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°19-2026

parte del supuesto de la norma que se aplica;

4°) Que, por su parte, el artículo 35 de la Ley N°18.593 dispone: *"Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las personas jurídicas que persigan fines de lucro, las que seguirán rigiéndose por sus respectivas leyes y estatutos"*. La comunidad de que se trata no es una persona jurídica, y su Reglamento, que rola a fojas 21 y siguientes, define los gastos o expensas comunes por los servicios comunes y la mantención, reparación o reposición de las instalaciones (cláusula undécima, foja 30), y destina a la propia comunidad tanto las multas (cláusula décimo novena, foja 36) como todo ingreso proveniente de los espacios comunes, de publicidad o de cualquier otra causa (cláusula vigésimo segunda, foja 38), sin contemplar reparto alguno de utilidades entre los comuneros. El giro comercial es el de cada locatario en su local, no el de la comunidad, de modo que la exclusión del artículo 35 no le alcanza;

5°) Que, en cuanto al segundo fundamento, la cláusula sexta del Reglamento de Copropiedad de la FERIA Municipal de Santiago, Sector Antigua, que rola a fojas 28, dispone que *"en silencio y supletoriamente regirán las disposiciones de la Ley número seis mil setenta y uno, su Reglamento y modificaciones"*, de modo que no somete la comunidad a dicha normativa, sino que la llama en subsidio y sólo ante el silencio del propio Reglamento. En el mismo sentido, consta a fojas 85 y 86 que el órgano electoral de la propia organización resolvió, el veinte de mayo de dos mil veinticinco, que el Sector Antigua de la Vega Central *"no constituye, en la actualidad, una copropiedad inmobiliaria formalmente constituida conforme a la Ley 21.442, ni se encuentra inscrita como tal en el Registro de Copropiedades Inmobiliarias ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo"*; a foja 158, que el Director de Obras Municipales de Recoleta certificó, por Ordinario N°1820/273/2025, que el sector *"no se encuentra acogido a copropiedad inmobiliaria por Ley 21.442 ni sus instrumentos predecesores"*; y a fojas 157 y 216, que el Primer y el Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta se declararon incompetentes para conocer del mismo asunto, precisamente por no encontrarse la comunidad acogida a dicha ley;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°19-2026

6°) Que, en consecuencia, la normativa especial en cuya virtud la resolución apelada declinó su competencia no resulta aplicable a la organización de que se trata, y la sede a la que remitió a los reclamantes ha rechazado, a su turno, su propia competencia, de modo que confirmar lo resuelto importaría privar a aquéllos de todo tribunal ante el cual ejercer la acción que la ley les reconoce.

Por estas consideraciones y citas normativas, **se revoca** la resolución apelada de diez de junio de dos mil veinticinco, escrita a fojas 123 y siguientes, y en su lugar se declara que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana es competente para conocer de la reclamación deducida a fojas 2 y siguientes, debiendo darle la tramitación que en derecho corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°19-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°19-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



17A66925-21EC-45F8-AF4E-181128D048B6

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.